

עין משפט
נר מצוה

בזו א מיי פ"ב מהל' יוסט הלכה כא סמנ עשין נ טוש"ע אה"ע פ"י קסד סעיף ז':

בזב ב מיי פ"א מהל' ערכין הלכה ה':

ⓘ

תורה אור השלם

1 ודקדק ערך' הוזכר מבין עשרים שקדו ועד חן ששים שקדו ודקדק ערך' חמשים שקל בסף בשקל חסדש: ויקרא כז ג

2 ואם נקבה חות' ודקדק ערך' שלשים שקל: ויקרא כז ד

ⓘ

מוסף רש"י

אם אשת ישראל היא. אם זה שקדשה ישראל הוא, שאם תחלוץ מן היסם לאחר קידושין לא תחשב' על צעלה (יבמות כז:). אם אשת כהן היא, ואם זה שקדשה כהן הוא, שאם תחלוץ ממאסר עליו, אינה חולצת. וסמכין אולי (שם). הדוכר. והיה ערך' הכור, ומייטוי דה"פ נפקא לן ולא טומטוס (בבברות מב.). אבל יהא בערך אשה. ערך איש ואשה אין שוין, כמפרש בס' דבר סמי (שם). ואם נקבה. מייטוי דלס' נפקא לן ולא טומטוס (שם). וכעיי' דל' נח:.

ⓘ

מוסף תוספות

א. מוס'. הלא"ש מוסף: לחומרא. ב. דלא אמשי, סמכין אדרבנן ושריא בלא חליצה. מוס'. צמות מנ'. ד"ה כיוס (ולגאריה י"ל דהולכים דל' כשעת מוס' הכ"ש שפאטו שתי' דהלכה כרבנן, אלא כשני ומארי ויטעיר' ופי' הר"ן טאן דמשמע שטימיהו דסמכין אצטנ' לצו סא, ולי"ע. ז. גבי מילה נחא דסתם זכר הוי אנדרויניוס בכלל מוס' הלא"ש. ד. מיתורא דה"א. מוס' הלא"ש. ה. דיכין דגלי דכרין דלא הוי בכלל זכר וכר' (ו' מילה גמי הוה ילפינן אי לאו דגלי קרא דוכל זכר. מוס' ננה נח: ד"ה סא. ו. גבי ערכין. מוס' ננה נח: ד"ה סא. ז. כבן שאמר "חרי זו עולה. מוס' ננה נח: ד"ה סא. ח. והוי קולא שאינו קדוש, דלא הוה ילפינן מערכין קולא אלא ממילה לחומרא, ולהכי אצטרך קרא. מוס' ננה נח: ד"ה סא. (ועי' מהרש"ל ומהרש"ם).

קלו:

ואם אשת כהן היא אינה חולצת. הקשה ה"ר משה מנהיים ותחלוץ ומה בכך הא אמרי' בס"פ שני דיצמות (דף כג.) דספק חלוצה היכא דנכנסה שריא דתנן התם אם קדמו וכנסו אין מוילאין מידם ואמרינן בגמ' ז' תני שילא אפילו שניהם כהנים מ"ט חלוצה דרבנן ועל

ⓘאם אשת ישראל היא חולצת אם אשת כהן היא אינה חולצת ורב ⁽⁶⁾ שרביא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת אמר ליה רבינא לרב שרביא באורתא אמר רבא הכי לצפרא הדר ביה אמר ליה שריתוה יהא רעוא דתשרו תרבא: ר' יהודה מתיר וכו': אמר רב שיזבי אמר רב חסדא לא לכל אמר רבי יהודה אנדרויניוס זכר הוא שאם אתה אומר כן בערכין יערך ומגלן דלא מיערך ⁽⁷⁾ דתניא ¹ הוזכר ולא טומטוס ואנדרויניוס יכול לא יהא בערך איש אבל יהא בערך אשה תלמוד לומר הוזכר ² ואם נקבה היא ³ זכר ודאי נקבה ודאית

ⓘאם אשם ישראל היא. אם אינו כהן זה שנתקדשה לו ומותר בחלוצה: חולצת. מן הספק ואח"כ תנשא. ואם כהן הוא שאם תחלוץ תהא אסורה לו סמכין אדרבנן ואמרינן לאו נפל הוא ואינה חולצת: לאורא אמר רבא הכי. כדקאמרת דאחת זו ואחת זו חולצת: ולצפרא

הדר ציה. ואמר אשת כהן אינה חולצת: אמר ליה. רב שרביא לרבינא: שריטוה. צלא חליצה ועצירתו אדרבן שמעון יהא רעוא דתשרין חלצ צאכילה: לא לכל אמר ר"י. לא לכל דבר אמר ר"י דאנדרויניוס זכר הוא אלא לענין מילה צלצד דיליף ליה מרביצא דקרא כדלקמן⁴: שאם אשם אומר. זכר הוא לכל דבר: צערינן יערך. האומר ערכו עלי יעריכהו: הוזכר. ה' יתירא קדריש. וגצי נקבה דריש ואם יתירא ולא טומטוס ואנדרויניוס: והא

ⓘולא טומטוס ואנדרויניוס וכתם

קיימא ונמלא מנריכה כרוז לכהונה וליצרכה דילמא איכא דהוי בחליצה ולא הוה צהכרוז ואמרו קא שרו חלוצה לכהונה אלאמא אנו מעגנין אשה זו לעולם משום טעמא דנמלא מנריכה כרוז לכהונה ולכך אין אנו מניחים לחלוץ וכל שכן הכא שיש לימנע יותר מחליצה ואיכא למיחש טפי שלא יאמרו קא שרו חלוצה לכהן. מ"ר: ואם אשת כהן היא אינה חולצת. דמי הוא אפילו כי לא שזה כרבנן כדאי' בהחולץ (יבמות דף לו: ושם) והא דאמרינן לעיל דהלכה כרשב"ג היינו דוקא צאשת ישראל^א אבל צאשת כהן לא קי"ל כוותיה להנריכה חליצה הואיל ואשת כהן היא.^ב מ"ר: דרנניא הוזכר ולא טומטוס ואנדרויניוס. השתא משמע דדריש מלשון זכר ונקבה ולא מימורא דה' דהוזכר ואם נקבה דאם לא כן מאי קפריך בסמוך ומ"ש גבי מילה מאי קרא צריך צמילה לרבות אנדרויניוס והא אדרבה^ג צריך מיעוט גבי ערכין למעוטי אנדרויניוס^ד אלא ע"כ לאו מימורא דקרא ממעט ליה מערך איש ואשה אלא ממשמעות דזכר ונקבה הלכך צריך קרא צמילה לרבות אנדרויניוס וכ"מ נמי דגבי קידוש ממעט אנדרויניוס צלא שום יימור כדמוכח צפרק טרף צקליפ ציומא^ה (דף מג. ושם) דאמר תנן התם הכל כשרים לקדש כו' ומפרש אשה מגלן אמר קרא ונתן ולא ונתנה כו' ומהיאי טעמא דממעט אשה ממעט אנדרויניוס וקשה לרבי צדניה פרק המפלת (דף כח: ושם) מייטין הך מילתא דערכין וקאמר טעמא דכתב רחמנא הוזכר ואם נקבה הא מוזכר ונקבה לחוד לא הוה ממעט להו אלאמא מימורא דואם וה' דהוזכר קדריש ואומר רבי דודאי מימורא קדריש כדמשמע התם והא דאיצטריך כל זכר גבי מילה לרבות אנדרויניוס כי היכי דלא יגלף מערכין^ו ומשום הכי גבי קידוש לא צריך קרא למעט אנדרויניוס דילפינן מערכין וממילה לא ילפינן דאית לן למימא מערכין לחומרא ופסול לקדש והא דאמר רב צהמפלת (גם זה שם) טומטוס ואנדרויניוס שראו לזון ואורס כלאת אין חייבין על ציאת מקדש ושורפינן עליו את התרומה ונפקא ליה התם ציאת מקדש מדכתיב מוזכר ועד נקבה תשלמו זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטוס ואנדרויניוס ופרין התם וכל היכא דכתיב זכר ונקבה למעוטי טומטוס ואנדרויניוס והתניא כו'^ז דטעמא דכתב רחמנא הוזכר ואם נקבה כו' והשתא מאי קפריך דצלא ימור נמי שפיר ממעט טומטוס ואנדרויניוס משום דילפינן מערכין וי"ל דכי גמרי מערכין לחומרא כמו גבי קידוש אבל לקולא לפוטרו מציאת מקדש כשראה לזון ואורס כלאת לא ילפינן מערכין אלא אדרבה ילפינן ממילה לחומרא לחייבו על ציאת מקדש מיהו קשה לרבי מהא דתני בצבורות צפרק אלו מומין (דף מג. ושם) הוזכר ולא הנקבה כשהוא אומר למטה זכר שאין תלמוד לומר להוציא טומטוס ואנדרויניוס והשתא אמאי איצטריך קרא למעט טומטוס ואנדרויניוס שאינם קדושים לעולה תיפוק ליה משום דילפינן מערכין לחומרא דהיינו חומרא שאין קדושה חלה עליהם וארי' קרבן אחר וצדוקא אומר ר"י דאדרבה היא קולה שאם לא מצא אלא אנדרויניוס יהא יושב וצטל כעין שמיניו גבי סוכה צפרק לולב הגזול (דף טז:) דמתיא ר' יהודה אומר אין סוכה נוהגת אלא צד' מיינים שצולצו והדין ונתן ומה לולב שאינו צלילות כצימים כו' אמרו לו כל דין שאתה דן שתחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין לא מצא ד' מיינן יהא יושב וצטל ומיהו לא דמייא שפיר להאיא דהתם ודאי סופו להקל שאם לא ימצא ד' מיינים כל ימי סוכה נמנא המנוה עובדת וא"כ לעשותה עוד אפילו ימצא אחרי כן אבל גבי קרבן אם אינו מוצא עכשיו אלא אנדרויניוס אחר זמן ימצא וא"כ תחילתו^ח וסופו להחמיר הוא ועוד אומר רבי דההוא קרא דהוזכר גבי עולת נדבה הוא דכתיב' ולא גבי חוצה הלכך לא שייך התם יהא יושב וצטל כיון שאינו מחויב שום קרבן.^ט מ"ר: הוזכר ולא טומטוס ואנדרויניוס. בצבורות צפרק ⁽⁶⁾ אלו מומין (מג. ושם) אמר סמי מכאן טומטוס דתנן התם טומטוס ואנדרויניוס אין שוחטין עליו לא כצקדש ולא צמדינה רבי ישמעאל אומר אין מוס גדול מזה וחס"כ אינו צבור אלא נגזו ונעצד ואמר בגמ' אר"ח מחלוקת צאנדרויניוס אבל טומטוס דברי הכל ספיקא הוא וקדוש מספיקא אומר ליה ⁽⁸⁾ אלא מעתה צערינן יערך אלאמה תניא הוזכר ולא טומטוס ואנדרויניוס ומשני סמי מכאן טומטוס ומשמע דהכי פריך אלאמה תניא הוזכר אין צבא דמעוטי ואם הוא נקבה אין צריך קרא דהשתא פריך שפיר מערכין דלא הוה לן למעוטי טומטוס כיון דאיכא לאוקמי קרא לאנדרויניוס לית לן למעוטי טומטוס מיינה דליכא למימר ואם נקבה לאנדרויניוס לא איצטריך דכבר מיעטנוה מהזכר ⁽⁹⁾ מ"מ הוה אמינא נהי דמעטיה קרא מערך איש מיהו לא גרע מאשה ויהא לו לכל הפחות ערך אשה הלכך לאנדרויניוס נמי אצטריך ואם נקבה לפיכך הוזכרו למדך סמי מכאן טומטוס והא דתני צפ"ק דחגיגה (דף ד. ושם) וזכור להוציא טומטוס ואנדרויניוס ולא פריך מינה בצבורות לרב חסדא ולישני סמי מכאן טומטוס וגראה לר' משום דקרא יתירא ⁽¹⁰⁾ למעט טומטוס דתרי וזכור כתיבי והא דפרין צפ"ק דחגיגה צשלמא אנדרויניוס איצטריך סד"א הואיל ואית ליה זכרות ליחייב קמ"ל דצריה הוא צפני עצמו אלא טומטוס ספיקא הוא איצטריך קרא למעוטי ספיקא ומשני כשציינו מצחוץ וגראה לרבי דשפיר פריך דהתם ודאי לא הוה צריך קרא למעוטי טומטוס דפשיטא צלא קרא דלא מיייתי עולת ראייה דהיי' נעציד מספיקא לא מיייתי על תנאי דאם נקבה הוא תהא עולת נדבה דהא עולת ראייה לא צעי סמיכה ואסור לסמוך משום עבודה צקדשים [ועולת נדבה צעי סמיכה] ואם לא יסמוך טוב שלא יציא כמו שמיניו גבי פסח צספחים פרק האשה (דף פח:) דתניא חצורה שנתעצרו עוריות צסמיהן ונמצאה יצלת צאחת מהן כולן ינאוו לבית השריפה ופטורין מלעשות פסח שני כו' עד דפרין ויייתי מותר הפסח ומשני משום סמיכה דאילו מותר הפסח צעי סמיכה ואילו פסח לא צעי סמיכה אלאמא משום סמיכה נמנעים מלעשות פסח כ"ש מלהציא עולת ראייה וצבכורות על מילתא דרב חסדא לא הוה מצי לשנויי כשציינו מצחוץ דכ"ש דלא הוה ליה לקרא למעוטיה. מ"ר. וקשה לי לרב חסדא אמאי ממעט רב צדנה טומטוס

רבי אליעזר דמילה פרק תשעה עשר שבת

מסורת הש"ס

ⓘ(א) נבינונות לו: איתא (משרשיא), (3) צטרות מב. ערכין ד: נדה כח. (4) נדף קלג. (5) [נש כד.], (6) נדף קיט.], (7) [גיר' רש"י וסופו להחמיר הוא הלכך לא שייך התם יושב וצטל ועוד סבר רבי כו' ולא בני חוצה והוי קולא כיון שאינו מחויב שום קרבן], (8) ס"א אלא טומטוס ד"ל שהתקרא חושבו לא זכר ולא נקבה דיש מהם זכרים כו',

ⓘ

הגהות הב"ח

ⓘ(א) תוס' ד"ה הוזכר וכו' בצטרות צפרק על אלו מומין וכו' אין קץ מוס גדול: (2) בא"ד אמר ליה רבא אלא מעשה וכו': (3) בא"ד בדיון דאמרת: (4) בא"ד אלא טומטוס דיש לומר שאין המקרא חושבו לא זכר ולא נקבה דיש מהן זכרים: (5) בא"ד מהזכר דמ"מ ה"א נהי: (6) בא"ד דקרא יתירא איכא למעט:

ⓘ

רבינו חננאל

אם אשת ישראל היא חולצת אם אשת כהן היא אינה חולצת. ורב שרביא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת. א"ל רבינא לרב שרביא באורתא אמר רבא הכי כי דאמרת לצפרא הדר ביה. א"ל יהא רעוא דתשרי תרבא, כלומר עתה תאסר ואחר שעה תתירה, יהי רצון שתתיר אף החלב. והילכתא רבינא משמיה דרבא, דהאמר רבינא דהדר ביה רבא מההיא. ר' יהודה מוזרי באנדרויניוס, פ"י למולו בשבת. אמר רב שיוכי אמר רב חסדא לא לכל א"ר יהודה אנדרויניוס זכר הוא, שאם אי אתה אומר כך יערך. ומגיל דלא מערך. דתניא הוזכר ולא טומטוס ואנדרויניוס כו', ופשוטה היא.